WERKVERTRAG

Wohnhaus Schallergasse 35, 1120 Wien

§ 1 - Vertragsparteien und Vertretung

§ 1(1)

Auftraggeberin (AG) ist A&C Wohnart Immobilien GmbH, FN 668224h, Handelsgericht Wien, UID ATU83086125; Geschäftsanschrift Schallergasse 35, 1120 Wien; E-Mail office@ac-wohnart.at; Telefon +43 665 67055045. Die tatsächlich unterzeichnende vertretungsberechtigte Person und die aktuellen Firmenbuchdaten sind vor Unterzeichnung in Anlage 6 zu bestätigen. Die aktuelle Vertretungsberechtigung der tatsächlich unterzeichnenden Person ist zu belegen.

§ 1(2)

Auftragnehmer (AN) ist Bmstr. Dipl.-Ing. (FH) Markus BERGER GmbH, FN 316003k, Handelsgericht Wien, UID ATU64446068; Geschäftsanschrift Schönbrunner Straße 123/2, 1050 Wien; E-Mail office@bmberger.at; Telefon +43 1 7864614. UID und Vertretung sind vor Unterzeichnung aktuell zu bestätigen. Die tatsächlich vertretungsberechtigt unterzeichnende Person wird in Anlage 6 dokumentiert; die aktuelle Vertretungsberechtigung ist zu belegen.

§ 1(3)

Vertretungsberechtigte Vertragsparteien entscheiden über Umfang, Entgelt und Vertragsänderungen. Fachliche Projektkontakte erhalten nur die in Anlage 6 ausdrücklich festgelegten Vollmachten. Die Bestellung einer Fachperson, ein Beginn der Bearbeitung oder ein Baubeginn wird durch diese Personenangaben nicht vorweggenommen.

§ 2 - Projekt und Vertragsgrundlagen

§ 2(1)

Gegenstand ist das Wohnhaus Schallergasse 35, 1120 Wien, mit Keller, Erdgeschoss und drei Obergeschossen, statischer Bestandsertüchtigung, zweigeschossigem Dachgeschossausbau, Aufzugszubau und hofseitigen Balkonen. Das Errichtungsjahr 1905 ist anhand der in Anlage 2 bezeichneten Bestandsunterlagen zu bestätigen. Das vereinbarte Paket umfasst Tragwerksplanung, Ausführungsunterlagen, Betreuung, Prüfingenieur und Bauwerksbuch für das gesamte Gebäude.

§ 2(2)

Grundlagen sind der Baubescheid MA 37 vom 2023.04.21, GZ MA37/1539234-2021-1, die genehmigten Einreichpläne P2041, Planstand 2023.04.20, sowie der gemeinsam festgehaltene Bestand und Architekturstand, insbesondere die bereitgestellten Unterlagen vom 2026.09.08. Maßgebliche Dateien, Indizes, Daten, Bewilligungsstatus und Empfang sind in Anlage 2 aufzunehmen. Spätere Dateiuploads ändern den Vertragsumfang nicht stillschweigend. Der AN dokumentiert für seinen Fachbereich die zeitlich und verfahrensrechtlich anwendbaren Vorschriften anhand Bewilligungs- und Planwechselstand, insbesondere der Übergangsregel des Art. V LGBl. für Wien Nr. 25/2026 für bei Inkrafttreten anhängige Verfahren. Aus einer späteren Gesetzesfassung wird keine automatische rückwirkende Nachrüstung des 2023 bewilligten Vorhabens abgeleitet. Erforderliche fachfremde beziehungsweise behördliche Klärungen werden rechtzeitig mit der AG veranlasst.

§ 2(3)

Spätere wirksam vereinbarte Nachträge gehen im ausdrücklich geänderten Bereich vor. Im Übrigen gelten in dieser Reihenfolge: Hauptvertrag; Anlagen 1, 3, 4 und 6; bestätigte Grundlagenliste in Anlage 2; Angebot des AN in Anlage 5. Das Angebot des AN gilt ergänzend, soweit es dem Hauptvertrag und seinen Anlagen nicht widerspricht. Andere AGB und ÖNORM-Vertragsbedingungen werden nur durch ausdrückliche beiderseitige Vereinbarung einbezogen.

§ 2(4)

Die Honorarpositionen und das Gesamthonorar sind in Anlage 4 festgelegt. Leistungsumfang, Festpreis- und Zahlungsregeln, Nutzungsrechte und Sicherheiten richten sich nach diesem Vertrag und seinen Anlagen; die Rangfolge nach Abs. 3 gilt. Die Vertragsannahme erfasst das vollständige Vertragsdokument einschließlich sämtlicher Anlagen. Eine Unterzeichnung allein des Angebots in Anlage 5 ersetzt die Unterzeichnung dieses Vertrages nicht.

§ 2(5)

Der Leistungs- und Bedingungsumfang richtet sich nach diesem Vertrag und seinen Anlagen. Das Originalangebot vom 2026.08.17 nennt eine Gültigkeit von acht Wochen; diese ursprüngliche Bindungsfrist endet am 2026.10.12 und wird durch diese Vertragsvorlage nicht automatisch neu in Gang gesetzt. Vor Unterzeichnung bestätigt der AN ausdrücklich die aktuelle Gültigkeit der Honorarpositionen und des Gesamthonorars, Ressourcen und die relative Terminplanung; eine Verlängerung der Angebotsgültigkeit bedarf seiner ausdrücklichen Bestätigung. Nach beiderseitiger Unterzeichnung gelten das vereinbarte feste Honorar und der achtzehnmonatige Bauphasenrahmen nach §§ 9 und 11. Maßgeblich ist die in Anlage 2 bestätigte tatsächliche Bauteil-/Öffnungsliste einschließlich der dazu üblich erforderlichen Koordination; diese Leistung wird nicht durch pauschale Mengen-, RFI- oder Besprechungsgrenzen beschränkt. Die statischen Betreuungsbesuche richten sich nach § 7, die PI-Beschauen nach § 5. Eine echte spätere Umfangsänderung folgt § 11.

§ 3 - Leistungsumfang und Abgrenzung

§ 3(1)

Der AN schuldet die vollständigen fachgerechten Planungs-, Prüf- und Dokumentationsergebnisse nach diesem Vertrag und Anlage 1. Er prüft die Vorbemessung und das Fundierungskonzept Jänner 2022 sowie vorhandene Mauerwerks- und Baugrunddaten und entwickelt daraus in eigener Verantwortung eine neue unterfertigte Ausführungsstatik. Vorhandene Gutachten dürfen verwendet werden, soweit sie für den konkreten Umfang fachlich tragfähig sind; ihre ungeprüfte Weitergabe ersetzt die geschuldete Leistung nicht.

§ 3(2)

Enthalten sind Fundamentplatte und Gründung mit Neu/Alt-Anschluss, Aufzugsgrube und Schacht über sämtliche Geschosse, Ertüchtigung der Tram-/Dippelbaumdecken, die nach genehmigter Grundlage vorgesehene Stahlbetonverbunddecke über dem dritten Obergeschoss, tragende Wände, Pfeiler, Stürze, Durchbrüche und Auswechslungen. Die Plattendicke von 30 cm ist eine Konzeptannahme; der AN bestätigt sie durch Bemessung oder bezeichnet eine erforderliche Korrektur.

§ 3(3)

Enthalten sind das Holz-/Stahltragwerk des zweigeschossigen Dachgeschosses, Dachstuhl, Gaupen, Attika, Terrassen, Deckenscheiben, Aussteifungen und Windverbände, der Lastpfad im Bestand bis zur Fundierung, hofseitige Balkone einschließlich statischer Verankerung, Stiegen, Podeste, Stiegenhauswände und tragwerksrelevante Neu/Alt-Verbindungen.

§ 3(4)

Umfasst sind Feuermauern, statisch relevante Nachbaranschlüsse und Kamine/Rauchfänge im Einflussbereich des Tragwerks sowie abschnittsweise Unterfangungen der Gebäudefundamente mit Bemessung, Geometrie, Reihenfolge und Bewehrung. Für statisch notwendige Bauzustände des beauftragten Gebäudetragwerks, insbesondere bei Deckenarbeiten und Öffnungen, werden Lasten, Reihenfolge, erforderliche Abstützungen und Prüfhalte dokumentiert. Die Berechnung und Planung der Baugrubensicherung und des Verbaus sowie von Stützmauern und Außenanlagen wird bauseits durchgeführt und ist nicht beauftragt. Der AN gibt hierfür nur die Lastangaben des eigenen Gebäudes an beziehungsweise stellt sie zur Verfügung. Die Übernahme fremder Baugrubensicherungs- oder Verbauplanung wird durch die beauftragte Unterfangungsplanung nicht begründet; die eigenen tragwerksbezogenen Schnittstellen- und Warnpflichten bleiben bestehen.

§ 3(5)

Die Tragfähigkeits-, Stabilitäts- und Gebrauchstauglichkeitsnachweise sowie die für das Vorhaben erforderliche brandschutztechnische Bemessung der tragenden Bauteile sind eingeschlossen. Bestehende Erdbeben- und Bestandsnachweise sind auf Verwendbarkeit zu prüfen und für den vereinbarten Umbau erforderlichenfalls zu ergänzen. Angewendete Vorschriften, Normfassungen und Übergangsbestimmungen sind in den Bemessungsgrundlagen anzugeben.

§ 3(6)

Nicht beauftragt sind BauKG-Koordination, allgemeines Baumanagement, kaufmännische Kostensteuerung, allgemeine ÖBA, Bauführung, allgemeine Baustellenorganisation, ein fachübergreifendes Brandschutzkonzept, Beziehungen zu Käufern/Mietern und allgemeine Außenanlagenplanung. Berechnungen der Weiterleitung in U-Bahn-Schächte und umfassende Beweissicherung fremder Nachbarobjekte erfordern einen gesonderten Auftrag. Die übernommenen tragwerksbezogenen Schnittstellen- und Warnpflichten bleiben bestehen. Die vollständige Bauwerksbucherstellung nach § 6 wird durch diese Abgrenzung nicht auf das Tragwerk beschränkt.

§ 3(7)

Eine interne Baukostenschätzung oder Prozentmethode ist keine Zusage über die tatsächlichen Baukosten und kein automatischer Index für dieses Honorar. Der vollständige beauftragte Umfang wird im vereinbarten Paketpreis und nicht nur in einer einzelnen Honorarposition übernommen.

§ 4 - Ausführungsunterlagen und Planänderungen

§ 4(1)

Der AN erstellt aufeinander abgestimmte Positions- und Lastpläne je Geschoss, Schalungs- und Bewehrungspläne, Bewehrungs- und Biegelisten, Führungs- und statische Detailpläne für Holz und Stahl sowie Mengen- und Stücklisten aus seiner Planung. Anlage 1 legt den bauteilbezogenen Mindestinhalt fest. Technische Bieterfragen und eine tragwerksbezogene Schnittstellenliste sind

§ 4(1) - Fortsetzung

enthalten; kaufmännische Angebotswertung und allgemeine kaufmännische Vergabeabstimmungen sind ausgeschlossen.

§ 4(2)

Sämtliche tragwerksrelevanten Knoten, Anschlüsse und Befestigungen werden bemessen. Die Unterlagen enthalten Typ beziehungsweise nachvollziehbare Bemessungskriterien, Materialien, Abmessungen, Anzahl und Anordnung der Verbindungsmittel, Rand- und Achsabstände, Blechdicken und Schweißnahtangaben. Maßgebliche Kräfte und Momente werden positionsbezogen im Rechenwerk und in den Plänen angegeben. Erforderliche Ausführungsdetails dürfen nicht allein auf eine noch nicht beauftragte Werkstattplanung verlagert werden. Die vollständigen Knoten-, Anschluss- und Ankerangaben werden mit dem betroffenen Bauteil geliefert: D2 Fundierung/Lift/Unterfangung des Gebäudes, D3 Bestand/Öffnungen, D4 Dachgeschoss, D5 Balkone/Stiegen/Rest; jeweils vor Bestellung, Fertigung und Ausführung.

§ 4(3)

Herstellungsspezifische Werkstatt-, Abbund- und Fertigungspläne erstellt der ausführende Betrieb. Der AN stellt alle erforderlichen statischen Angaben und Details bereit und prüft dessen Pläne sowie Fertigteil-, Anker- und Dübelnachweise vor Herstellung. Herstellungsspezifische NC-/CNC-Dateien des Betriebes sind keine zusätzlich vom AN zu erstellende Fertigungsleistung. D5 umfasst die bis dahin rechtzeitig eingelangten Werkstattunterlagen und jedenfalls das vollständige eigene Ausführungsset des AN. Später eingelangte Werkstattunterlagen bleiben im Paket zu prüfen: die übliche Prüfung erfolgt binnen zwei Werktagen ab nachweisbarem Eingang; bei technisch erforderlicher längerer Bearbeitung nennt der AN innerhalb derselben Frist begründet einen konkreten Prüfungstermin. Vor der erforderlichen Prüfung darf keine Fertigung erfolgen. Späterer Fremdplaneingang allein verschiebt nicht die bereits fällige eigene Bemessung, Knoten-, Anker- und Detailplanung und begründet kein Zusatzhonorar; eine echte Umfangsänderung wird gesondert nach § 11 beurteilt.

§ 4(4)

Im Honorar enthalten sind mindestens zwei sachlich zusammenhängende Korrekturzyklen je Plan sowie die unentgeltliche Behebung eigener Fehler. Ein abgestimmter tragwerksbezogener Planwechsel innerhalb des vereinbarten Umbaukonzeptes, insbesondere Anpassungen von Wänden und Wohnungszuschnitten, einschließlich erforderlicher Berechnungen und Planbeilagen ist enthalten. Eine zusätzliche grundlegende Variante oder Änderung des Tragwerkskonzepts unterliegt § 11.

§ 4(5)

Die architektonische Einreichung erfolgt durch den gesondert beauftragten Einreichplaner. Der AN liefert strukturelle Zuarbeit, Bewilligungsabgleich und Antworten auf tragwerksbezogene Behördenrückfragen. Abweichungen, die vor Ausführung ein behördliches Verfahren benötigen, sind rechtzeitig zu kennzeichnen; maßgeblich bleibt der tatsächlich ausführbare bewilligte Stand.

§ 5 - Prüfingenieur und Fertigstellungsnachweise

§ 5(1)

Der AN übernimmt die Prüfingenieurleistungen nach § 127 BO für Wien bis zur Fertigstellung. Die AG bestellt und meldet die in Anlage 6 benannte geeignete Person vor Baubeginn unter Verwendung der vom AN vorbereiteten Unterlagen; der Nachweis ihrer Kenntnisnahme ist beizulegen. Bei Wechsel ist die Bekanntgabe unverzüglich zu erneuern.

§ 5(2)

Der Prüfingenieur muss Ziviltechniker oder gerichtlich beeideter Sachverständiger für das einschlägige Fachgebiet sein, vom Bauwerber und Bauführer verschieden sein und darf zu ihnen in keinem Dienst- oder Organschaftsverhältnis stehen. Eine Kumulierung mit der Planung wird nur bei nachgewiesener Befugnis und gesetzeskonformer personeller Gestaltung zugelassen. Interne Kontrolle durch eine zweite fachkundige Person ersetzt keine vorgeschriebene Unabhängigkeit.

§ 5(3)

Der Beschauplan wird aus Bewilligung, Tragwerk, Bauablauf und gesetzlichen Prüfpflichten entwickelt. Er umfasst erforderliche Prüfungen von Untergrund, Fundamenten, Bewehrung, Trägern, Stützen und Schweißverbindungen, Rohbaubeschau und Nachweise der konsens- und vorschriftsgemäßen Ausführung, einschließlich tragwerksrelevanter Ausbau- und Endprüfungen. Die Prüfingenieurleistungen und die hierfür erforderlichen physischen Beschauen sind mit der PI-Pauschale von EUR 10.000,00 abgegolten; für diese Beschauen wird keine zahlenmäßige Besuchsgrenze vereinbart. Der Höchstwert von acht Besuchen und die Viererpakete nach § 7 betreffen ausschließlich die statische Betreuung. Eine ausschließlich für eine abgegoltene PI-Leistung erforderliche Anwesenheit verbraucht keinen Betreuungsbesuch und begründet kein Zusatzhonorar. Bei gleichzeitiger tatsächlicher statischer Betreuung und PI-Prüfung wird dieselbe Anwesenheit nur einmal als Betreuungsbesuch gezählt; eine zweite Termin- oder PI-Wegvergütung ist ausgeschlossen. Eine notwendige Prüfung darf weder ausgelassen noch als bereits durchgeführt ausgegeben werden.

§ 5(4)

Zum Prüfprogramm gehören Plausibilitätsprüfung der Vorbemessung, dokumentierte Kontrolle der Berechnungen durch eine weitere fachkundige Person, Festlegung der Zuverlässigkeits- und Schadensfolgeklasse, Plan/Statik-Abgleich, Prüfung fremder Werkstattunterlagen und der erforderlichen Beton-, Stahl- und Holznachweise einschließlich zugehöriger Prüf- und Würfelbefunde.

§ 5(5)

Jede Beschau erhält einen Befund mit Datum, Bauteil, Planstand, Feststellungen, Freigaben, Mängeln und Fristen. Die Übermittlung erfolgt grundsätzlich binnen drei Werktagen. Sicherheitskritische Abweichungen, Warnungen und gesetzlich erforderliche Behördenmeldungen erfolgen unverzüglich und sind nicht von einer Zustimmung der AG abhängig.

§ 5(6)

Der AN organisiert im Gesamtpaket eine aktuell entsprechend befugte und nach § 128 Abs. 2 Z 1 unabhängige Ziviltechnikerperson für die Fertigstellungsbestätigung. Die Eignung als gerichtlicher Sachverständiger für die PI-Funktion genügt hierfür allein nicht. Er erstellt die eigenen

§ 5(6) - Fortsetzung

Tragwerksbefunde, sammelt die notwendigen Drittbefunde, prüft ihre Vollständigkeit im übernommenen Zuständigkeitsbereich und koordiniert das Anzeigepaket mit AG, Bauführer und Einreichplaner. Bestätigungen werden nur im Umfang der Befugnis und auf nachgewiesener Grundlage abgegeben. Ein statischer Einzelbefund gilt nicht als vollständige ZT-Bestätigung über das Anzeigepaket.

§ 5(7)

Installations-, Kanal-, Abgas-, Trinkwasser- und sonstige fachfremde Nachweise sowie allgemeine Architekturdokumente werden durch die zuständigen Beteiligten unter Mitwirkung der AG bereitgestellt. Der AN benennt sie rechtzeitig in der Schnittstellenliste, integriert sie sachgerecht und liefert die eigene Zuarbeit, auch für die von der Bauwerksbuchregistrierung getrennte Gebäudebeschreibung nach § 128b. Er bearbeitet tragwerksbezogene MA-37-Rückfragen bis zum Abschluss seiner vereinbarten Leistungen und nimmt an einer angesetzten behördlichen Endbeschau teil.

§ 5(8)

Erforderliche eigene Fachpersonen und eine bei Vertragsabschluss fachgerecht erkennbare zusätzliche Prüfstatik organisiert der AN innerhalb des Paketpreises. Eine erst später angeordnete, zuvor nicht erkennbare Prüfung außerhalb des vereinbarten Projektumfangs wird nach § 11 behandelt. Eine unrichtige Bestätigung oder die behördliche Anerkennung ohne die gesetzlichen Voraussetzungen wird nicht geschuldet.

§ 6 - Bauwerksbuch für das gesamte Gebäude

§ 6(1)

Der AN erstellt beziehungsweise vervollständigt das Bauwerksbuch für das gesamte bestehende Wohngebäude und sämtliche neuen oder geänderten Bauteile. Der Umfang umfasst alle nach § 128a BO für Wien prüfpflichtigen sicherheitsrelevanten Bauteile, insbesondere Tragwerk, Gebäudehülle, Geländer und Brüstungen. Ein Bauwerksbuch allein für den Dachgeschossausbau oder nur für strukturelle Neubauteile genügt nicht. Geeignete Fachpersonen für außerhalb der eigenen Befugnis liegende Buch- und Erstprüfungsbestandteile werden im Paket organisiert.

§ 6(2)

Ersteller und Erstprüfer müssen die jeweils einschlägige Berufsberechtigung haben, vom Bauwerber, Bauführer und Eigentümer verschieden sein und dürfen zu diesen Personen in keinem Dienst- oder Organschaftsverhältnis stehen. Beide Funktionen werden in Anlage 6 dokumentiert. Sie müssen nicht allein aufgrund dieses Vertrages stets zwei unterschiedlichen Personen zugeordnet werden; die konkrete Kombination setzt gesetzeskonforme Befugnis, Unabhängigkeit und fachliche Eignung voraus.

§ 6(3)

Das elektronische Buch enthält die einschlägigen Bewilligungen und Fertigstellungs-/Benützungsunterlagen, die prüfpflichtigen Bauteile, Zeitpunkt und Ergebnisse der Erstprüfung, Folgeintervalle und nächsten Prüftermin, Qualifikationsvoraussetzungen künftiger Prüfer sowie ein aktuelles Baugebrechenverzeichnis und einen Plan zur Behebung festgestellter

§ 6(3) - Fortsetzung

Gebrechen. Enthalten sind die nachvollziehbare Fotodokumentation relevanter Riss-/Schadensstellen und ein Plan- und Dokumentenverzeichnis mit Ablageorten. Grenzen einer Prüfung unzugänglicher Teile sind ausdrücklich zu kennzeichnen.

§ 6(4)

Die nach § 128a Abs. 4 Z 7 in der im konkreten Fall anwendbaren Fassung erforderliche Dokumentation einschlägiger Maßnahmen und Änderungen wird integriert; zeitliche Übergangsregeln werden nach § 2 dokumentiert. Soweit einschlägig, betrifft dies Maßnahmen nach § 118c Abs. 2 und 7. Energie- und Haustechnikfachplaner liefern unter Mitwirkung der AG die fachfremden Nachweise. Der AN fordert sie konkret an, ordnet sie zu und dokumentiert Fehlendes. Energetische Systemplanung, physische Bauausführung und die Reparatur historischer Gebäudeschäden sind dadurch nicht beauftragt.

§ 6(5)

Der AN veranlasst die im konkreten Fall erforderliche Registrierung und liefert den tatsächlichen Nachweis für die Fertigstellungsanzeige nach § 128 Abs. 2 Z 9. Bei bestätigt vor 1919 errichtetem Bestand ist die Frist 2027.12.31, gegebenenfalls eine frühere verbindliche Frist, einzuhalten. Für neue beziehungsweise umgebaute Teile sind die erforderlichen Unterlagen vor Fertigstellungsanzeige bereitzustellen. Eine bloße PDF-Übergabe ersetzt eine erforderliche Registrierung nicht; Registrierung bestätigt nicht automatisch Mangelfreiheit.

§ 6(6)

Die AG kündigt ihren vorgesehenen Fertigstellungs- und Anzeigetermin mindestens sechs Wochen zuvor an. Der AN benennt fehlende Grundlagen binnen fünf Werktagen. Die Vorfassung ist zwanzig Werktage und die zu diesem Zeitpunkt vollständige Fassung mit erforderlichen Bestätigungen und Registrierung zehn Werktage vor dem vereinbarten Anzeigetermin zu liefern. Tatsächlich später entstehende Endbefunde sind binnen fünf Werktagen nach Vorliegen, jedenfalls vor Anzeige, einzubauen. Frühere gesetzliche Fristen gehen vor; notwendige Fortschreibungen bis zum Abschluss sind enthalten.

§ 6(7)

Das Buch wird als unterfertigtes PDF, im gesetzlichen elektronischen Format und in einem für Fortschreibung nutzbaren bearbeitbaren Format mit geordneter Dokumentenstruktur übergeben. Die laufende gesetzliche Führung und spätere periodische Folgeprüfungen nach Abschluss verbleiben beim Eigentümer beziehungsweise seiner Hausverwaltung; sie werden nicht als unbefristete kostenlose Betreuung übernommen.

§ 7 - Statische Betreuung und Ortstermine

§ 7(1)

Die Pauschale für statische Betreuung von EUR 2.000,00 umfasst die nach Erfordernis notwendige Anwesenheit bei Baubesprechungen und die tatsächliche statische Betreuung mit maximal acht physischen Besuchen. Vorbereitung, übliche An- und Rückfahrt, fachliche Kontrolle, Befund und übliche Nachbearbeitung sind jeweils eingeschlossen. Die Anzahl ist eine Höchstzahl, kein verpflichtender Mindestabruf. Die anfängliche fachliche Begehung nach § 8 wird, soweit bei ihr

§ 7(1) - Fortsetzung

tatsächliche statische Betreuung erfolgt, als einer dieser acht Besuche erfasst; eine zusätzliche neunte kostenlose Betreuungsanwesenheit wird dadurch nicht zugesagt. Eine rein digitale Besprechung oder administrative Bestellung zählt nicht als physischer Besuch. PI-Beschauen werden gesondert nach § 5, ohne zahlenmäßige Besuchsgrenze, erfüllt.

§ 7(2)

Anlage 3 enthält acht vorgesehene Betreuungsfelder einschließlich der anfänglichen Begehung, soweit dort tatsächliche statische Betreuung erfolgt. Der konkrete Ablauf wird nach dem tatsächlichen Bedarf gemeinsam bestätigt. Untergrund und Fundierung werden vor ihrer Herstellung mit den Bemessungsannahmen abgeglichen und notwendige Empfehlungen beziehungsweise Anpassungen dokumentiert. Für jede tatsächliche Anwesenheit werden Funktionen und Befundinhalte festgehalten. Eine gleichzeitige statische Betreuung und PI-Prüfung begründet nur einen Betreuungsbesuch und keine zweite Reisevergütung. Eine ausschließlich abgegoltene PI-Beschau wird nicht als zusätzlicher Betreuungsbesuch umgewidmet.

§ 7(3)

Jeder Termin wird mit ID, Datum, Dauer, Bauteilen, Funktionen, Planständen, Feststellungen und zugehörigen Befunden in einem zugänglichen Register dokumentiert. Mehrere tatsächlich kontrollierte Phasen dürfen zu einem physischen Termin zusammengefasst werden; eine nicht kontrollierte kritische Phase darf nicht allein wegen Zusammenfassung als erledigt gelten. Die übliche laufende technische Telefon-/Digitalkoordination, Dokumentenprüfung, Protokoll- und Nachbearbeitung ist im Paket enthalten und verbraucht keinen Ortstermin.

§ 7(4)

Zusätzliche tatsächliche statische Betreuungsbesuche oberhalb der acht enthaltenen Besuche können durch hierzu bevollmächtigte Personen nach § 11 in Textform in Viererpaketen beauftragt werden. Jedes ausdrücklich bestellte Paket umfasst vier zusätzliche Betreuungsbesuche und kostet EUR 1.000,00 netto; weitere Pakete bedürfen jeweils eines eigenen konkreten Auftrags. Ohne Auftrag entsteht keine automatische Zusatzvergütung. Umfang, Zweck und noch nicht abgegoltene Betreuungsleistung werden vor der Bestellung konkret bezeichnet. Ausschließlich erforderliche PI-Beschauen, eigene Fehlerkorrekturen, normale dokumentarische PI-Arbeit und bereits vergütete Anwesenheiten werden nicht als zusätzliche Betreuung verrechnet. Bei einer gemeinsamen tatsächlichen Betreuungs-/PI-Anwesenheit wird kein zweites PI- oder Wegeentgelt erhoben. Die Viererpakete sind keine vorweggenommene Bestellung; die Abrechnung und Folgen einer späteren Abbestellung richten sich nach Anlage 4 und § 15.

§ 7(5)

Die Anzahl der Betreuungsbesuche begrenzt keine gesetzlich oder sicherheitsbedingt erforderliche PI-Prüfung. Bei zusätzlichem Betreuungsbedarf meldet der AN rechtzeitig Ursache, noch nicht abgegoltene Betreuungsleistung, notwendigen Prüfhalt, verfügbaren Paketstand, Preis und Terminfolge. Nach Verbrauch eines bestellten Viererpakets erfordert ein weiteres Paket eine neue konkrete Entscheidung. Ohne erforderliche Prüfung erfolgt keine Freigabe kritischer Arbeiten. Ein fehlender Zusatzauftrag ist weder fiktive Durchführung noch automatische Kostenannahme; unaufschiebbare Sicherheitsmaßnahmen und gesetzliche Rechte bleiben unberührt. Die nach § 5 abgegoltenen PI-Leistungen werden unabhängig von zusätzlichen Betreuungsaufträgen erfüllt.

§ 7(6)

Übliche technische RFI beantwortet der AN binnen zwei Werktagen. Erfordert eine Frage nachweislich längere Bearbeitung, nennt er innerhalb dieser Frist einen begründeten Arbeitsweg und konkreten Antworttermin. Gefahrenhinweise erfolgen unverzüglich. Für rechtzeitig nach dem Beschauplan angekündigte kritische Phasen organisiert er fachlich qualifizierte Verfügbarkeit binnen vierundzwanzig Stunden und erforderliche Vertretung. Zusätzliche Stunden für außergewöhnliche echte Umfangsänderungen bedürfen § 11; eigene Fehler, bereits geschuldete Details und normale Paketkoordination werden nicht zusätzlich in Regie verrechnet.

§ 8 - Mitwirkung und Untersuchungen

§ 8(1)

Die AG stellt die in ihrer Sphäre verfügbaren historischen Pläne, Bewilligungen, Gutachten, Architektur- und Fachplanungen und Portalzugänge bereit. Der AN bestätigt den Zugang binnen drei Werktagen und bezeichnet konkret, welche Unterlage für welche Leistung noch benötigt wird. Eine pauschale Behauptung unvollständiger Grundlagen verschiebt nicht sämtliche Termine.

§ 8(2)

Der AN führt grundsätzlich binnen zehn Werktagen ab T0 eine fachliche Objektbegehung für Tragwerksgrundlagen und die anfängliche Bauwerksbuch-/Bestandsprüfung durch. Soweit bei dieser Begehung tatsächliche statische Betreuung erfolgt, wird sie als einer der maximal acht enthaltenen Betreuungsbesuche nach § 7 gezählt; reine PI-Anwesenheiten bleiben nach § 5 gesondert abgegolten. Geöffnete Decken und zugängliche Bestandsbauteile werden geprüft; tatsächlich festgestellte Verhältnisse, Grenzen unzugänglicher Teile und ein konkretes notwendiges Sondagenprogramm werden dokumentiert. Die vorausgesetzten Untersuchungen werden vor Bemessung beziehungsweise Ausführung des betroffenen Bauteils veranlasst. Neue physische Laborprüfungen, selbständige Baugrund-/Geotechnik- oder Vermessungsaufträge sowie Aufbrechen und Wiederherstellen durch Dritte sind gesonderte Leistungen. Vor deren Kostenveranlassung sind Umfang, Menge, Dritter, Angebot, Kostenobergrenze, Verantwortung und Termin konkret nach § 11 freizugeben. Die im vollständigen Bauwerksbuch vorhersehbar erforderlichen fachlichen Beiträge und Erstprüfungen geeigneter Spezialisten organisiert der AN dagegen im Paket; eine allgemeine Ausnahme für externe Experten darf sie nicht ausschließen.

§ 8(3)

Fremdkosten werden vor Auslösung mit Notwendigkeit, Leistungsumfang, Angebot, zuständiger Person und Terminfolge angezeigt. Der AN darf keine automatisch an die AG weitergereichte Fremdrechnung veranlassen. Die gesetzlich erforderliche unmittelbare Gefahrenabwehr und Warnpflicht bleiben unberührt.

§ 8(4)

Hersteller und andere Fachplaner liefern produktspezifische Last-, Anlagen- und Nachweisdaten. Der AN prüft ihre Vollständigkeit, Plausibilität und Tragwerksverträglichkeit und integriert die erforderlichen Angaben. Er erstellt keine fachfremde Herstellerbemessung. Tragwerksbezogene Freigaben, statische Schnittstellen und konkrete Anforderungen an Dritte bleiben seine Aufgabe.

§ 8(5)

Die AG sorgt für abgestimmten Zugang, rechtzeitige Entscheidungen, Beauftragung fachfremder Beteiligter und einen gesondert bestellten Bauführer. Bauführer und ausführende Unternehmen melden Prüfhalte rechtzeitig und sichern die erforderlichen Unterlagen auf der Baustelle. Der AN warnt nach fachlichem Maßstab, insbesondere bei erkennbar untauglichen Grundlagen, unrichtigen Weisungen oder Abweichungen des Untergrunds. Fremdverantwortung beseitigt keine eigene Kontroll- oder Warnpflicht.

§ 8(6)

Materialprüfung im Paket bedeutet die fachlich erforderliche dokumentarische Prüfung der Materialzertifikate, vorhandenen Prüfberichte und Würfelbefunde im PI-/Tragwerksbereich. Ein tatsächlich neu zu beauftragender physischer Labortest ist konkret als Drittleistung zu unterscheiden. Eine Tranche oder Überschrift «Materialprüfung» bestellt weder sämtliche Labortests automatisch noch hebt sie die enthaltene Prüfung der bestehenden Befunde auf.

§ 9 - Beginn und Termine

§ 9(1)

Der Vertrag kommt nach § 16 durch beiderseitige Unterzeichnung zustande. T0 ist der bestätigte Bearbeitungsbeginn nach Vertragsabschluss und Zugang der für die ersten Leistungen erforderlichen konkret bezeichneten Unterlagen. Er wird in Anlage 3 mit tatsächlichem Datum festgehalten. Der AN beginnt unverzüglich bei Vorliegen dieser Voraussetzungen beziehungsweise zum beiderseits vereinbarten Starttermin; schriftliche Projektabstimmung allein ersetzt den Vertragsabschluss nicht.

§ 9(2)

Der Paketpreis umfasst die Planung ab T0, einen Bauphasenrahmen von achtzehn Kalendermonaten ab dem tatsächlichen Beginn der baulichen Ausführung B0 und die damit zusammenhängende übliche Schlusskoordination und Dokumentation nach Bauabschluss. B0 ist nicht Vertragsschluss, PI-Bestellung oder administrative Vorbereitung. Geplanter B0, tatsächlicher B0 und B0 plus achtzehn Monate werden getrennt dokumentiert. Vor Beginn ist die normale Ausführung innerhalb dieses achtzehnmonatigen Rahmens kein selbständiger Zusatzhonorargrund. Maximal acht enthaltene statische Betreuungsbesuche werden einschließlich einer tatsächlichen statischen T0-Begehung nach Bedarf verteilt; sie sind keine Monatszahl. Zusätzliche statische Betreuung wird ausschließlich in ausdrücklich bestellten Viererpaketen nach § 7 und Anlage 4 vergütet. PI-Beschauen bleiben unabhängig davon nach § 5 enthalten. Bauwerksbuchtermine und frühere gesetzliche Pflichten gehen dem Bauphasenrahmen vor.

§ 9(3)

Der Beschau- und Lieferplan nach Anlage 3 enthält Prüf- und Korrekturzeiten, erforderliche Drittbeiträge und tatsächliche Haltepunkte. Der AN berichtet wöchentlich kurz über erreichte Lieferstände, offene Entscheidungen, Risiken und nächste Schritte. Betreuung, Fertigstellungsbefunde und Bauwerksbuch richten sich nach ihrem jeweiligen tatsächlichen Ablauf und § 6; der Ablauf einer Kalkulationsdauer beendet diese Leistungen nicht automatisch.

§ 9(4)

Eine Behinderung ist unverzüglich mit Ursache, betroffener Leistung, erforderlicher Mitwirkung und voraussichtlicher Auswirkung anzuzeigen. Nur tatsächlich betroffene Termine verschieben sich um die nachgewiesene notwendige Dauer; zumutbare Gegenmaßnahmen werden abgestimmt. Bei nicht zu vertretenden Ereignissen außerhalb beider Sphären gilt dies entsprechend. Bei Verzögerung aus der Sphäre der AG bleiben gesetzlich begründete Ansprüche, insbesondere nach § 1168 Abs. 1 ABGB, erhalten; sie sind von einer echten Leistungsänderung und vom vereinbarten Grundhonorar zu unterscheiden.

§ 9(5)

Die Vergütung einer Behinderung setzt nicht allein voraus, dass die AG einen Zusatzauftrag genehmigt. Voraussetzungen, Ursachenzusammenhang, Leistungsbereitschaft und geltend gemachter Aufwand oder Zeitverlust sind prüffähig darzulegen; keine pauschale offene Stehzeitabrechnung entsteht. Fehlt erforderliche Mitwirkung, kann der AN eine angemessene Nachfrist setzen und die gesetzlich zulässigen Folgen ankündigen.

§ 9(6)

Die relativen verbindlichen Planlieferfristen sind D1 nach drei, D2 nach sechs, D3 nach acht, D4 nach zehn und D5 nach zwölf Kalenderwochen ab T0; Anlage 3 bezeichnet den vollständigen jeweiligen Inhalt. Binnen fünf Werktagen ab T0 bestätigen die Parteien den konkreten Liefer- und Beschauplan mit tatsächlichen Kalenderdaten und Vorläufen. Abweichende Fristen bedürfen einer ausdrücklichen Vereinbarung und sind mit konkretem Lieferumfang und Datum festzuhalten. Ohne rechtzeitige Entscheidung werden nur sichere, nicht betroffene Arbeiten fortgesetzt. Kein kritischer Arbeitsgang darf ohne erforderliche geprüfte Grundlagen und Kontrolle ausgeführt werden. Rechtmäßige Folgen fehlender Mitwirkung bleiben gewahrt.

§ 9(7)

Wird eine Überschreitung des achtzehnmonatigen Bauphasenrahmens erkennbar, legt der AN unverzüglich, bei vorhersehbarer Überschreitung spätestens vier Wochen vor dessen Ende, einen aktualisierten Ablauf- und Kostenplan vor; später erkennbare Ursachen sind unverzüglich nach Bekanntwerden anzuzeigen. Auszuweisen sind Ursache, betroffene Leistungen, Abgrenzung zum bereits geschuldeten Paket, zusätzliche Termine beziehungsweise Rollen und Stunden, vertraglich anwendbarer Tarif, Höchstbetrag und Terminwirkung. Der bloße Ablauf des achtzehnten Monats erzeugt weder einen monatlichen Zuschlag noch einen neuen Pauschalauftrag und beendet insbesondere PI-, Bauwerksbuch- und übliche Schlussleistungen nicht automatisch. Echte Zusatzleistungen werden nach § 11 vereinbart; nachgewiesene gesetzliche Ansprüche wegen Behinderung oder Zeitverlust aus der Sphäre der AG richten sich nach §§ 9 und 15 sowie § 1168 ABGB. Fehlende oder verspätete Kostenabstimmung ist weder stillschweigende Kostenfreigabe noch automatischer Verlust gesetzlicher Ansprüche. Gesetzlich oder vertraglich berechtigte Unterbrechungs- und Beendigungsrechte, insbesondere nach § 1170b ABGB, bleiben unberührt.

§ 9(8)

Der AN übermittelt während seiner Leistungen wöchentlich einen kurzen Status über Lieferungen, Entscheidungen, Risiken und nächste Schritte. Ein gemeinsames Register hält Protokolle, Freigaben, Mängel, Verantwortliche und Fristen nachvollziehbar aktuell. Diese normale fachliche Koordination ist enthalten und keine allgemeine kaufmännische Projektsteuerung.

§ 10 - Übergabe und Nutzungsrechte

§ 10(1)

Jede Lieferung umfasst unterfertigte, behördentaugliche PDF-Unterlagen, bearbeitbare DWG-Dateien für AutoCAD 2018 oder vereinbarte ältere Version, DXF und ein IFC-Austauschmodell des beauftragten Tragwerks im Format IFC 2x3 oder IFC 4. Native Berechnungs- und Modelldateien mit Software-/Versionsangabe und Eingabedaten sowie Bewehrungs-, Biege-, Material-, Mengen- und Stücklisten in XLSX oder CSV sind mitzuliefern. Nicht übertragbare Softwarelizenzen werden nicht geschuldet; geschützte Bibliotheken werden nur im zulässigen Umfang, ihre projektbezogenen Parameter jedenfalls nachvollziehbar bereitgestellt.

§ 10(2)

Pläne enthalten eindeutige Maßstäbe und Einheiten, bearbeitbare Bauteil-/Gewerklayer und Positionsangaben als Text. Führungspläne werden in der Regel für Ausdruck 1:50, Details zweckentsprechend erstellt. Jede relevante Revision erhält PDF und DWG sowie eine Planliste mit Dateiname, Index, Datum und Änderungsvermerk; die Lieferung wird per E-Mail beziehungsweise Portal nachvollziehbar angekündigt.

§ 10(3)

Der AN räumt der AG mit Erstellung der projektbezogenen Ergebnisse ein zeitlich und räumlich unbeschränktes, unwiderrufliches, nicht ausschließliches Nutzungsrecht für dieses Objekt ein. Es umfasst Ausführung, Behördenvorlage, Betrieb, Wartung, Umbau, Vervielfältigung und Änderung sowie Fortführung durch befugte Dritte und zweckbezogene Weitergabe an Eigentümer, Erwerber, Finanzierer und Beauftragte. Das Entgelt hierfür ist im Paket enthalten; gesetzliche Urheberpersönlichkeitsrechte bleiben gewahrt.

§ 10(4)

Gesetzlich berechtigte Einwendungen gegen einzelne Entgeltteile verhindern die vereinbarte Nutzung oder Fortführung nicht. Berechtigte fällige Entgeltansprüche bleiben bestehen. Der AN erhält keine Befugnis, bereits erstellte Unterlagen allein zur Durchsetzung eines Honorarstreits zu sperren; zwingende gesetzliche Rechte, insbesondere § 1170b ABGB, bleiben unberührt.

§ 10(5)

Änderungen durch Dritte sind als solche kenntlich zu machen. Der AN haftet nicht für von ihm nicht zu vertretende fremde Änderungen, darf aber die Verwendung seiner unveränderten Ergebnisse für das Objekt nicht untersagen. Auf Verlangen und bei Beendigung werden die vorhandenen Bearbeitungsstände nach § 15 geordnet übergeben, wobei Entwürfe nicht als freigegeben auszuweisen sind.

§ 10(6)

Der Schlussordner umfasst letzte Berechnungen, strukturierte As-built-Tragwerkspläne nach Abgleich mit bestätigten Ausführungsständen, Quellen/Modelle, Listen, Prüf- und Materialbefunde, Änderungen, offene und erledigte Mängel, Fertigstellungsnachweise, registriertes Bauwerksbuch und Dokumentenverzeichnis. Vollständige allgemeine architektonische Bestandspläne bleiben Aufgabe des Einreichplaners; der AN liefert und koordiniert seinen vollständigen Tragwerksanteil.

§ 10(7)

Die vollständige digitale Übergabe ist maßgeblich. Eine für Behörde oder Schlussdossier erforderliche bezeichnete Papierausfertigung wird als ergänzender Träger im Paket bereitgestellt, ohne native und bearbeitbare Unterlagen zu ersetzen; darüber hinausgehende gesonderte Vervielfältigungsleistungen bedürfen einer vorher konkreten Preisvereinbarung. Übliche Revisionen dürfen nicht allein durch einen administrativen Kopieraufschlag zusätzlich berechnet werden.

§ 11 - Honorar und Leistungsänderungen

§ 11(1)

Das feste Gesamthonorar für das vereinbarte Paket beträgt EUR 45.000,00 netto zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer; bei zwanzig Prozent EUR 54.000,00 brutto. Anlage 4 bewahrt die ursprünglichen Honorarpositionen und Beträge. Teilrechnungen und Abschlagszahlungen werden entsprechend der Erfüllung des Leistungsbildes gelegt; eine feste prozentuale Zahlungsstaffel wird nicht vereinbart. Das Honorar umfasst Planung ab T0, achtzehn Monate Bauphasenrahmen ab tatsächlichem B0 und die zugehörigen üblichen Schlussleistungen. Normale dokumentarische PI-Arbeit, erforderliche PI-Beschauen und Fertigstellungs-/Bauwerksbuchkoordination sind im Paket enthalten. Nur zusätzliche tatsächliche statische Betreuung nach § 7 wird in ausdrücklich bestellten Viererpaketen zu den Preisen der Anlage 4 gesondert vergütet. Der Paketpreis wird nicht durch ein nicht gesondert bepreistes Bauwerksbuch oder bloßen Zeitablauf stillschweigend erhöht.

§ 11(2)

Der Festpreis umfasst Personal, geeignete eigene Fach-/Subunternehmer für übernommene Funktionen, interne Kontrolle, notwendige Abstimmungen, Reise- und Nebenkosten, Datenlieferungen und eigene Fehlerbehebung. Für den vereinbarten Umfang gibt es keine automatische Indexierung, Inflationsanpassung, Zehn-Prozent-Aufwandsklausel oder Umstellung auf Regie. Selbständige von der AG nach § 8 freigegebene Untersuchungs- und Öffnungsleistungen bleiben getrennt.

§ 11(3)

Echte Änderungen werden vor Bearbeitung mit Ursache, Abgrenzung zur Grundpflicht, Aufwand, Festpreis oder begrenzter Regie, Terminfolge und Alternativen angeboten. Ein gewöhnlicher technischer Hinweis, ein Portalupload oder eine neue Rechnung ist kein Zusatzauftrag. Die AG darf berechtigte notwendige Entscheidungen nicht unbefristet verzögern; ein ungeklärter Prüfhalt wird nach § 7 gesichert.

§ 11(4)

Zusatzaufträge werden durch die nach § 16 bevollmächtigten Personen in der vereinbarten Form freigegeben. Eigene Fehler, bereits geschuldete Details und fachgerecht vorher erkennbare Bestandteile des Pakets sind keine Zusatzleistung. Erst nach Vertragsschluss unerwartet erkannte erhebliche Änderungen der tatsächlichen Grundlagen sind konkret zu belegen und nach diesem Verfahren zu behandeln.

§ 11(5)

Die in Anlage 4 aufgeführten Regiesätze gelten nur, wenn der konkrete Zusatzauftrag Rolle, Leistung, Stundenobergrenze, Preis und Terminwirkung ausdrücklich festlegt. Für unaufschiebbare gesetzliche

§ 11(5) - Fortsetzung

Gefahrenabwehr und gesetzlich begründete Behinderungsvergütung ist keine rechtlich unmögliche Vorabfreigabe Voraussetzung; Anlass und Kosten sind unverzüglich zu dokumentieren. Dieselbe Leistung darf nicht zugleich als Pauschalbestandteil, Terminpreis und Regie abgerechnet werden.

§ 12 - Abrechnung und Zahlung

§ 12(1)

Teilrechnungen und Abschlagszahlungen werden entsprechend der Erfüllung des Leistungsbildes gelegt. Die Rechnung weist die tatsächlich erbrachten Leistungen, ihre Zuordnung zu den Honorarpositionen der Anlage 4, Nettobetrag, Umsatzsteuer, bisherige Zahlungen und den verbleibenden Positions- und Paketbetrag nachvollziehbar aus. Ohne wirksam vereinbarte Zusätze dürfen die ursprünglichen Positionsbeträge und das Gesamtnettohonorar nicht überschritten werden. Gesondert rechtlich begründete Abrechnungen wegen Behinderung, Unterbrechung oder Abbestellung, insbesondere nach § 1168 ABGB und § 15, bleiben unberührt.

§ 12(2)

Für jede dem tatsächlichen Leistungsfortschritt entsprechende prüffähige Rechnung gilt ein Zahlungsziel von vierzehn Kalendertagen ab Zugang, ohne Abzüge. Ein vertraglicher Haftrücklass oder eine zu dessen Ersatz von der AG verlangte Bankgarantie wird nicht vereinbart. Es gibt keine zusätzliche Zahlungsfreigabe- oder Abnahmefrist, die dieses Zahlungsziel automatisch verlängert. Die AG benennt konkrete Rechnungseinwendungen unverzüglich.

§ 12(3)

Gesetzlich berechtigte Einwendungen wegen nicht erbrachter oder mangelhafter Leistungen sowie gesetzliche Zurückbehaltungs- und Gegenrechte bleiben erhalten. Unbestrittene fällige und sinnvoll abtrennbare Teile sind innerhalb des vereinbarten Zahlungsziels zu zahlen. Die fachliche Prüfung beziehungsweise Abnahme nach § 13 verschiebt eine objektiv berechtigte Rechnungsfälligkeit nicht automatisch; Schweigen ist keine technische Freigabe.

§ 12(4)

Verzugszinsen und Betreibungskosten richten sich nach den anwendbaren gesetzlichen Regeln, insbesondere UGB §§ 456 und 458 einschließlich des gesetzlichen Pauschalbetrags von EUR 40,00, soweit dessen Voraussetzungen vorliegen. Berechtigte gesetzliche Ansprüche werden nicht durch pauschale Gebühren ersetzt oder ausgeschlossen. Eine Rechnungseinwendung binnen vierzehn Tagen ist keine Ausschlussfrist für gesetzliche Mängelrechte.

§ 12(5)

Das zwingende Recht des AN auf Werklohnsicherstellung nach § 1170b ABGB bleibt erhalten. Soweit die Norm anwendbar ist, gelten die gesetzlichen Höchstbeträge für das noch ausstehende Entgelt, die angemessene Frist und die Folgen nach Abs. 2. Als Sicherungsnehmer trägt der AN die Kosten nach Abs. 1 bis zur dort vorgesehenen jährlichen Grenze von zwei Prozent der Sicherungssumme; auch die gesetzliche Ausnahme bleibt erhalten. Diese gesetzliche Sicherstellung ist von einer zugunsten der AG vereinbarten vertraglichen Retention zu unterscheiden.

§ 13 - Abnahme und Mängelrechte

§ 13(1)

Die AG überprüft die jeweils vollständig angebotene Leistung binnen zehn Werktagen und dokumentiert Abnahme oder konkrete wesentliche Vorbehalte. Geringfügige Mängel verhindern die Abnahme nicht, bleiben aber mit Behebungsfrist vermerkt. Die Abnahme des Gesamtpakets betrifft die Leistungen des AN, nicht eine Garantie für sämtliche Arbeiten anderer Auftragnehmer. Eine Zustimmung zu einer Zahlung ersetzt keine Fachprüfung und entlastet den AN nicht von seiner Verantwortung.

§ 13(2)

Der AN ergänzt oder berichtigt eigene Mängel unentgeltlich grundsätzlich binnen fünf Werktagen nach konkreter Aufforderung, soweit dies technisch angemessen ist. Bei komplexerer Bearbeitung legt er innerhalb dieser Frist eine begründete verbindliche Erledigungsplanung vor; bei akuter Gefahr handelt er unverzüglich. Nach erfolgloser angemessener Nachfrist können gesetzlich zulässige Mängelbehebung durch Dritte, Preisminderung oder Vertragsauflösung sowie Schadenersatz geltend gemacht werden.

§ 13(3)

Für die vertraglichen Planungs-, Prüf- und Dokumentationsleistungen gilt eine Gewährleistungsfrist von drei Jahren ab vollständiger dokumentierter Abnahme des Gesamtpakets. Längere gesetzliche Gewährleistungsfristen, die anwendbaren Verjährungs- und Einwendungsregeln, insbesondere § 933 Abs. 3 ABGB, sowie selbständige Schadenersatzansprüche bleiben unverkürzt. Eigene mangelhafte Leistungen sind von historischen Gebäudeschäden zu unterscheiden; deren Feststellung und Behebungsplanung schulden keine physische Reparatur durch den AN.

§ 13(4)

Verweigert oder verzögert die AG eine objektiv geschuldete Abnahme, kann der AN unter angemessener Nachfrist ihre Mitwirkung verlangen und deren Verzug dokumentieren. Für den vertraglichen Fristbeginn ist bei schuldhafter Verzögerung der Zeitpunkt maßgeblich, zu dem die vollständige abnahmefähige Leistung nach Ablauf der Prüfungs- und angemessenen Nachfrist hätte abgenommen werden müssen. Dadurch wird kein ungeprüfter Zustand als sicher oder technisch freigegeben ausgegeben; echte wesentliche Mängel stehen der Abnahme weiterhin entgegen. Im Fall einer endgültigen Beendigung vor Fertigstellung gilt für abgeschlossene, gelieferte Teilleistungen das Beendigungsdossier nach § 15; es muss nicht auf künftig nicht mehr beauftragte Bauausführung oder Fertigstellungsanzeige gewartet werden.

§ 13(5)

Bei schuldhaftem Verzug mit einem verbindlichen Termin legt der AN unverzüglich einen Aufholplan vor. Eine Vertragsstrafe wird nicht vereinbart. Gesetzliche Leistungs-, Rücktritts- und Schadenersatzrechte bleiben unter ihren jeweiligen Voraussetzungen erhalten.

§ 14 - Fachpersonal und Haftung

§ 14(1)

Der AN setzt fachlich geeignete Personen mit aktuell wirksamer Befugnis ein und benennt Planung, Prüfingenieur, §-128-Bestätigung, Bauwerksbucherstellung, Erstprüfung und Vertretungen in Anlage 6. Er schuldet die Sorgfalt eines für dieses Vorhaben qualifizierten Sachverständigen. Wesentliche Wechsel und Subunternehmer werden mit Aufgabe, Befugnis, erforderlicher Unabhängigkeit und Erreichbarkeit vorher angezeigt; der AN bleibt für ihre übernommenen Vertragsleistungen verantwortlich.

§ 14(2)

Die Firma, Berufsbezeichnung oder ein Titel allein benennt nicht automatisch eine derzeit für jede übernommene Funktion befugte Person. Der aktive geeignete Status für Planung, PI, §-128-Bestätigung, Bauwerksbucherstellung und Erstprüfung ist rollenbezogen zu belegen; nötigenfalls wird im Paket eine geeignete vorher benannte Person eingesetzt. Ein Zusatz «rB» beweist keine aktuell aktive ZT-Befugnis. Projektkontakt und fachliche Person sind von der rechtsverbindlich unterzeichnenden Vertretung zu unterscheiden.

§ 14(3)

Der AN legt vor Unterzeichnung einen aktuellen Nachweis der tatsächlich bestehenden, für die übernommenen beruflichen Tätigkeiten einschlägigen Haftpflicht vor. Versicherte Gesellschaft und Personen, Tätigkeiten, tatsächliche Deckung, Jahreshöchstleistung, einschlägige Sublimits, Selbstbehalt, Laufzeit, Nachdeckung und wesentliche Ausschlüsse werden administrativ in Anlage 6 dokumentiert.

§ 14(4)

Die aktuell tatsächlich vorhandene und ausdrücklich bestätigte berufliche Deckung ist in Anlage 6 festzuhalten. Eine darüber hinausgehende vertragliche Mindestdeckung oder Jahresmaximierung wird nicht gefordert; zwingende gesetzliche Versicherungspflichten der jeweiligen Tätigkeit bleiben uneingeschränkt bestehen. Der Nachweis muss aktuell sein und die übernommenen Funktionen erfassen. Die dokumentierte Versicherungssumme begrenzt die Haftung des AN nicht und ersetzt keinen fehlenden Deckungsnachweis.

§ 14(5)

Der AN erhält die vereinbarte Deckung während der Vertragserfüllung aufrecht, trägt seinen Selbstbehalt und meldet wesentliche Lücken, Befugnisänderungen oder Beendigung unverzüglich. Eine Versicherungsgrenze ist keine Haftungsobergrenze. Es gelten die gesetzlichen Haftungsregeln für zurechenbare Pflichtverletzungen; keine pauschale Freistellung für eigene Fehler oder Subunternehmer wird vereinbart. Fremdverantwortung für Hersteller-, Architektur- oder Bauausführungsleistungen bleibt abgegrenzt, ohne eigene Warn- und Schnittstellenpflichten aufzuheben.

§ 15 - Unterbrechung und Beendigung

§ 15(1)

Der Auftrag endet mit vollständiger Leistung, dokumentierter Schlussübergabe und Abrechnung. Rohbauabschluss, Verbrauch einer geplanten Terminzahl oder Ablauf einer Kalkulationsdauer beendet ihn nicht vorzeitig. Gesetzlich erforderliche Bekanntgaben bei Wechsel eines Prüfingenieurs sind rechtzeitig vorzubereiten.

§ 15(2)

Die AG kann aus nachvollziehbarem Projektgrund eine Unterbrechung verlangen. Bearbeitungsstand, sichere Zwischenmaßnahmen, übergebene Unterlagen und Terminfolgen werden dokumentiert. Ein gesetzlich begründeter Entgelt- oder Entschädigungsanspruch wegen AG-Verhinderung oder Zeitverlusts, insbesondere nach § 1168 Abs. 1 ABGB, bleibt erhalten; er setzt keinen gesonderten Zusatzauftrag voraus. Ursache, Leistungsbereitschaft und wirtschaftliche Folgen sind nachzuweisen. Es gibt weder automatisch offene Stehzeitvergütung noch den Ausschluss dispositiver gesetzlicher Rechte allein mangels AG-Freigabe.

§ 15(3)

Jede Partei kann bei wichtigem Grund beenden. Bei behebbarer wesentlicher Pflichtverletzung geht grundsätzlich eine konkrete Aufforderung mit angemessener Nachfrist und Folgenhinweis voraus; Schwere oder Dringlichkeit kann sofortiges Handeln rechtfertigen. Bei Nichtzahlung, fehlender Mitwirkung oder nicht geleisteter gesetzlich verlangter Sicherstellung bleiben die rechtmäßigen AN-Rechte erhalten. Die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens führt nicht automatisch zur Beendigung; insbesondere die gesetzlichen Grenzen der IO §§ 25a und 25b sind zu beachten.

§ 15(4)

Die AG kann noch unerbrachte Leistungen jederzeit in der vereinbarten Form abbestellen. Die Vergütungsfolgen richten sich nach § 1168 ABGB: Bei Leistungsbereitschaft und Verhinderung aus der Sphäre der AG kann das vereinbarte Entgelt verbleiben; ersparte Aufwendungen, tatsächlich erzielter anderweitiger Erwerb und absichtlich versäumter anderweitiger Erwerb sind anzurechnen. Eigene Arbeitszeit wird nicht allein aus ihrer Nichterbringung automatisch als ersparter Geldaufwand abgezogen. Der AN legt eine prüffähige Abrechnung der Voraussetzungen und anzurechnenden Beträge vor; Zahlungen, Zusätze und Gegenansprüche sind getrennt abzugleichen. Die vereinbarte Abrechnungs- und Auskunftspflicht verschiebt die gesetzlichen Behauptungs- und Beweislasten nicht.

§ 15(5)

Innerhalb von fünf Werktagen nach Beendigung übergibt der AN vorhandene Pläne, Berechnungen, Quellen, Modelle, Befunde, Bauwerksbuchteile und offene Bearbeitungspunkte mit dem Status «freigegeben», «Entwurf» oder «noch ungeprüft». Unmittelbar erforderliche Sicherheitsinformationen werden sofort übermittelt. Eine angemessene einmalige fachliche Nachfolgerübergabe ist enthalten. Nutzungsrechte nach § 10 bleiben bestehen; zwingende gesetzliche Rechte, insbesondere die Folgen einer berechtigten Aufhebung nach § 1170b, werden nicht durch die Übergaberegel beseitigt.

§ 15(6)

Die Schlussabrechnung enthält die geleisteten Teile, wirksamen Zusätze, Zahlungen sowie bei anwendbarer gesetzlicher Abrechnung ersparte und anderweitig erzielte Beträge. Binnen zehn Werktagen nach Zugang des vollständigen Beendigungsdossiers prüft die AG die bereits erbrachten abnahmefähigen Teilleistungen und dokumentiert deren Abnahme oder konkrete wesentliche Mängel; § 13 gilt entsprechend, ohne eine objektiv berechtigte Rechnungsfälligkeit nach § 12 automatisch zu verlängern. Für diese Teile läuft die vertragliche dreijährige Gewährleistung ab dokumentierter Teilabnahme beziehungsweise bei schuldhafter AG-Verzögerung nach § 13. Gesetzliche Einwendungs-, Zurückbehaltungs- und Sicherstellungsrechte bleiben unberührt; eine vertragliche Retention zugunsten der AG wird nicht begründet. Folgen einer Vertragsverletzung und Rechte wegen bereits erbrachter Leistungen werden nach dem konkreten Beendigungsgrund beurteilt. Nach berechtigter Aufhebung werden weitere Erfüllung oder Nachbesserung nicht pauschal wie bei unverändert laufendem Vertrag verlangt; fortbestehende gesetzliche Ansprüche, Vertraulichkeit und zulässige Dokumentationspflichten bleiben erhalten.

§ 16 - Kommunikation und Schlussbestimmungen

§ 16(1)

Vertrag und wesentliche Vertragsänderungen werden beiderseits eigenhändig oder mit qualifizierter elektronischer Signatur unterzeichnet. Bei eigenhändig unterschriebenen getrennten Exemplaren genügt der vereinbarte Austausch vollständiger unterschriebener PDF-Abbildungen; die Originale sind auf Verlangen bereitzustellen. Eine einfache E-Mail ersetzt nicht die ausdrücklich verlangte Unterzeichnung.

§ 16(2)

Für operative Mitteilungen, fachliche Freigaben und konkret bezeichnete Zusatzaufträge wird Textform per nachvollziehbarer E-Mail vereinbart, soweit keine wesentliche Vertragsänderung oder besondere gesetzliche Form betroffen ist. Zulässige Absender und Vollmachten sind in Anlage 6 festgelegt. Eine Beendigung wird von einer vertretungsberechtigten Person ausdrücklich erklärt; zu Beweiszwecken erfolgt sie unterschrieben oder qualifiziert elektronisch signiert und geht der anderen Partei nachweisbar zu. Gesetzliche Erklärungs- und Zugangsregeln bleiben unberührt.

§ 16(3)

Werktage sind Montag bis Freitag, ausgenommen österreichische gesetzliche Feiertage; Kalenderwochen umfassen sieben Kalendertage. Bei Lieferungen und Prüfungsbeginn ist der nachweisbare Zugang maßgeblich. Kontakte und Zugänge werden aktuell gehalten.

§ 16(4)

Nicht öffentliche Projektunterlagen, Portalzugänge und personenbezogene Daten werden vertraulich und ausschließlich für Erfüllung, berechtigte Beweissicherung und gesetzliche Zwecke verwendet. Erforderliche Weitergabe an befugte Mitwirkende und gesetzliche Behördenmeldungen sind zulässig; fachfremde Veröffentlichung bedarf einer eigenen Berechtigung.

§ 16(5)

Es gilt österreichisches Recht. Für Streitigkeiten ist, soweit wirksam vereinbart, das sachlich zuständige Gericht in Wien zuständig. Zwingende Zuständigkeiten, gesetzliche Formen und

§ 16(5) - Fortsetzung

Berufspflichten bleiben unberührt. Bei Unwirksamkeit einer Bestimmung gelten die gesetzlichen Regeln, soweit keine zulässige schriftliche Ersatzvereinbarung getroffen wird; trennbare übrige Regelungen bleiben bestehen. Die deutsche Fassung und die bezeichneten Anlagen bilden den vereinbarten Inhalt.

Anlage 1 - Leistungsblatt

Anlage 1(1)

Diese Anlage konkretisiert §§ 3-6 und 10. Die bauteilbezogene vollständige Planung, Prüfung und Dokumentation bleibt maßgeblich. Die Fertigungsplanung des ausführenden Betriebes ersetzt keine statisch erforderliche Bemessung des AN.

Anlage 1(2)

Knoten, Anker und Anschlusskräfte gehören zum betroffenen Lieferpaket D2, D3, D4 oder D5 nach § 4. Die Liste tatsächlicher Öffnungen und Bauteile ist vor T0 zu bestätigen. Eine vollständige planmäßige Lieferung kann nicht durch Verweisung sämtlicher Details an einen späteren Hersteller ersetzt werden.

Anlage 1 - Tabelle 1

Bereich	Geschuldeter Mindestinhalt
Beton und Verbunddecken	Geometrie, Achsen, Höhen, Öffnungen, Einbauteile; Beton-/Expositionsklassen, Betondeckung; Bewehrungspositionen, Durchmesser, Abstände, Verankerungen und Übergreifungen; Anschlussbewehrung; Listen; Fugen, Betonierabschnitte, Neu/Alt-Anschlüsse und Auflagerkräfte.
Stahl	Querschnitte, Güten, Positionen, Längen und Stücklisten; Knoten/Anschlüsse mit erforderlichen Prinzip- und Detailzeichnungen; Schrauben, Dübel, Anker, Bleche, Schweißnähte und Abstände; Aussteifung, Kräfte, Korrosions- und konstruktiver Brandschutz; Prüfung und Freigabe fremder Werkstattpläne.
Holz	Querschnitte, Festigkeits-/Nutzungsklassen und Stücklisten; Dachstuhl, Gaupen, Attika und Terrassen; Scheiben, Windverbände, Lastpfad, Auflager und Verbindungsmittel; Kräfte und konstruktiver Holz-/Brandschutz; Prüfung fremder Abbund- und Werkstattpläne.
Bestand und Mauerwerk	Deckenertüchtigung, Verbunddecke über dem dritten Obergeschoss nach maßgeblicher Grundlage, Wände, Pfeiler, Stürze, Durchbrüche/Auswechslungen; Lastpfad, Pressungen, Auflagerlängen, Lastverteilungsplatten und Mörtelbett; Verstärkung, Neu/Alt, Reihenfolge und statische Bauzustände.

Anlage 1 - Tabelle 1

Bereich	Geschuldeter Mindestinhalt
Fundierung und Lift	Geprüfte Konzeptannahme einer 30-cm-Platte, Gründung und Bestandsanschluss; Unterfangungsabschnitte mit Reihenfolge, Geometrie und Bewehrung; Aufzugsgrube und Schacht; Integration Herstellerlasten; wasser-/abdichtungsbezogene Schnittstellen, soweit statisch relevant.
Baugrubensicherung / Verbau - bauseits	Berechnung und Planung der Baugrubensicherung, des Verbaus, von Stützmauern und Außenanlagen sind ausgeschlossen und werden bauseits durchgeführt. Der AN stellt hierfür nur die Lastangaben des eigenen Gebäudes bereit. Die statische Planung der Unterfangungen des Gebäudes und notwendiger Abstützungen des eigenen Gebäudetragwerks bleibt enthalten; keine Übernahme der Baugrubensicherungs-/Verbauplanung.
Balkone und Stiegen	Tragsystem, Verankerung und Lastpfad in Bestand, Auflager, Befestigungsdetails und Neu/Alt; Podeste/Stiegenhauswände, Feuermauern, Nachbaranschlüsse und tragwerksbeeinflusste Kamine.
Prüfung und Schluss	Beschauplan und Befunde, interne fachliche Kontrolle, Materialnachweise, Fertigstellungsunterlagen und erforderliche geeignete ZT-Person; As-built-Tragwerk, Quellen/Modelle, editierbare Listen und vollständiger Schlussordner.
Bauwerksbuch	Ganzes Gebäude einschließlich sicherheitsrelevanter Gebäudehülle, Geländer und Brüstungen; geeignete Ersteller-/Erstprüferpersonen; gesetzlicher Inhalt, Foto-/Zustandsdokumentation, Intervalle/Qualifikationen, Behebungsplan und Registrierung; keine physische Reparatur.

Anlage 2 - Plan und Grundlagenliste

Anlage 2(1)

Die Liste wird vor T0 gemeinsam bestätigt. Empfang bedeutet keine ungeprüfte fachliche Billigung. Der bewilligte Stand und ein aktueller Architekturstand sind getrennt zu kennzeichnen. Erforderliche Ergänzungen werden konkret mit zuständiger Person und Frist bezeichnet.

Anlage 2 - Tabelle 1

Grundlage	Stand und Status	Datei und Empfang
Baubescheid MA37/1539234-2021-1	2023.04.21; maßgebliche Auflagen bestätigen	_____
Einreichpläne P2041	2023.04.20; Bewilligungsabgleich	_____

Anlage 2 - Tabelle 1

Grundlage	Stand und Status	Datei und Empfang
Architektur und Fachplanungen	Insbesondere bereitgestellter Stand 2026.09.08; aktuellen Index bestätigen	_____
Vorbemessung / Fundierung	Jänner 2022; Verwendbarkeit überprüfen	_____
Historischer Bauakt / Errichtungsjahr	Baujahr und Bestandsänderungen dokumentiert bestätigen	_____
Mauerwerk / Baugrund / Vermessung	Gutachten und tatsächliche Untersuchungsgrenzen	_____
Herstellerlasten und Drittbefunde	Lift, Haustechnik, Energie und sonstige Beiträge mit Zuständigkeit	_____
Portal / gemeinsame Dokumentenliste	Dateiname, Index, Datum, Quelle, Zugriff und konkret Fehlendes	_____
Tatsächliche Öffnungs-/Bauteilliste und Umfang	Beiderseits bestätigen; maßgebliche Bauteil-/Öffnungsliste und übliche fachliche Koordination nach § 2	_____

Anlage 3 - Termin und Beschauplan

Anlage 3(1)

Die tatsächlichen Daten werden vor Unterzeichnung beziehungsweise bei tatsächlichem Beginn ausdrücklich bestätigt. Die relativen Lieferfristen richten sich nach § 9 und diesem Terminplan. Vor Vertragsabschluss beginnt aus dieser Vorlage allein kein Fristenlauf. T0 und der tatsächliche bauliche B0 sind getrennte Bezugspunkte.

Anlage 3(2)

Die anfängliche fachliche Begehung nach § 8 zählt, soweit dort tatsächliche statische Betreuung erfolgt, als einer der maximal acht enthaltenen Betreuungsbesuche. Eine ausschließlich abgegoltene PI-Beschau zählt nicht gegen diesen Betreuungsrahmen und löst keinen Zusatzpreis aus. Die acht untenstehenden Betreuungsfelder sind eine Bedarfsplanung, keine Zusicherung, dass sämtliche kritischen Prüfungen in acht Anwesenheiten zusammengefasst werden können. Nur tatsächlich kontrollierte Phasen dürfen als erledigt dokumentiert werden; die PI-Beschauplanung nach § 5 bleibt unabhängig davon vollständig.

Anlage 3(3)

Bei jeder kritischen Phase werden Lieferung, zehn Werktage Leistungsprüfung, technisch angemessene Korrektur, erforderliche fachliche Freigabe und erst anschließende Ausführung eingeplant. Der wirtschaftliche Terminplan beschränkt keine notwendige gesetzliche oder sicherheitsbedingte Kontrolle. Ein nicht kontrollierter Bauzustand wird nicht als freigegeben behandelt.

Anlage 3(4)

Zusätzliche tatsächliche statische Betreuungsbesuche oberhalb der acht enthaltenen Besuche werden ausschließlich in ausdrücklich bestellten Viererpaketen zu jeweils EUR 1.000,00 netto nach § 7 und Anlage 4 beauftragt. Weitere Pakete erfordern jeweils einen eigenen Auftrag. PI-Beschauen, normale Dokumentenarbeit, bereits abgegoltene Anwesenheiten und eigene Fehler lösen keinen solchen Zusatzpreis aus. Eine gemeinsame tatsächliche Betreuungs-/PI-Anwesenheit wird nur einmal gezählt und vergütet; keine automatische Bestellung oder Vertragsbeendigung.

Anlage 3(5)

D5 umfasst das vollständige eigene Ausführungsset und die rechtzeitig eingelangten Werkstattpläne. Spätere normale Herstellerplanprüfungen bleiben enthalten und werden vor Fertigung grundsätzlich binnen zwei Werktagen durchgeführt; bei Komplexität wird binnen derselben Frist ein begründeter konkreter Prüfungstermin mitgeteilt. Eigene Knoten, Anker und Bemessungen werden dadurch nicht verschoben.

Anlage 3(6)

Bauwerksbuch: AG kündigt Anzeige mindestens sechs Wochen vorher an; fehlende Grundlagen nennt AN binnen fünf Werktagen; Vorfassung zwanzig, vollständiger Stand mit Nachweisen zehn Werktage vor Anzeige. Später entstehende Endbefunde binnen fünf Werktagen ab Vorliegen, jedenfalls vor Anzeige. Bei bestätigtem Bestand vor 1919 gilt 2027.12.31 beziehungsweise eine frühere verbindliche Frist. Frühere gesetzliche Pflichten haben Vorrang.

Anlage 3 - Tabelle 1

Meilenstein	Voraussetzung oder relative Frist	Bestätigtes Datum
Vertragsschluss	Beiderseitige Unterzeichnung; tatsächliches Datum	_____
T0	Erforderliche Unterlagen für erste Leistungen; Beginn bestätigt	_____
Grundlagenprüfung	Binnen drei Werktagen nach Zugang	_____
Liefer-/Beschauplan	Binnen fünf Werktagen nach T0 gemeinsam bestätigen	_____

Anlage 3 - Tabelle 1

Meilenstein	Voraussetzung oder relative Frist	Bestätigtes Datum
Objektbegehung	Fachliche T0-Begehung für Grundlagen/Bauwerksbuch grundsätzlich binnen zehn Werktagen; bei tatsächlicher statischer Betreuung einer der maximal acht enthaltenen Besuche	_____
D1	Bemessungsgrundlagen, System/Lasten, Klassen und Planliste: T0 + drei Wochen	_____
D2	Fundierung, Lift und Unterfangung des Gebäudes: T0 + sechs Wochen; keine Baugrubensicherungs-/Verbauplanung	_____
D3	Bestand, Decken, Wände und Öffnungen: T0 + acht Wochen	_____
D4	Dachgeschoss Holz/Stahl, Aussteifung und Anschlüsse: T0 + zehn Wochen	_____
D5	Balkone/Stiegen/Rest, vollständiges eigenes Set und rechtzeitig eingelangte Werkstattpläne: T0 + zwölf Wochen; spätere Herstellerplanprüfung nach § 4	_____
PI-Bekanntgabe	Mit Kenntnisnahme rechtzeitig vor Baubeginn; bei Wechsel unverzüglich	_____
B0 geplant	Vor Unterzeichnung zu vereinbarender voraussichtlicher Beginn der baulichen Ausführung	_____
B0 tatsächlich	Tatsächlicher Baubeginn; separat von T0 dokumentieren	_____
Ende des Bauphasenrahmens	Tatsächlicher B0 + achtzehn Kalendermonate; kein automatisches Vertragsende	_____
Bauphase	Achtzehn Kalendermonate ab tatsächlichem B0 im Paket; Planung ab T0 davor und übliche Schlussleistungen danach bleiben enthalten	_____
Bauwerksbuch	Vorfassung zwanzig, vollständiger Stand zehn Werktage vor Anzeige; Endbefunde nach § 6	_____

Anlage 3 - Tabelle 1

Meilenstein	Voraussetzung oder relative Frist	Bestätigtes Datum
Bestandsfrist	Bei bestätigter Errichtung vor 1919: 2027.12.31; frühere verbindliche Frist geht vor	_____

Anlage 3 - Tabelle 2

Betreuungsfeld	Vorgesehene Phase; konkrete Besuche nach Bedarf
1	Anfängliche T0-Begehung für Grundlagen/Bestand/Bauwerksbuch, soweit tatsächliche statische Betreuung erfolgt
2	Untergrund/Fundierung vor Herstellung, Fundamentplattenbewehrung, Aufzugsgrube und Neu/Alt-Anschluss; Zusammenfassung nur bei tatsächlich gleichzeitig prüfbaren Teilen
3	Kritische Aufzugsschachtphasen; erforderliche einzelne PI-Beschauen nach eigenem Beschauplan
4	Deckenertüchtigung, Durchbrüche, weitere Öffnungen, Stiegen und Auflager
5	Dachgeschoss Holz/Stahl, Aussteifung und Verbindungen
6	Balkone und Anker/Befestigungen
7	Betreuung zum Rohbau; gesetzliche Rohbaubeschau nach § 5 unabhängig vom Besuchsbudget
8	Tragwerksrelevante Ausbau- und Abschlussfragen; erforderliche PI-Endbeschauen nach § 5 unabhängig vom Besuchsbudget

Anlage 4 - Honorar und Zahlungsplan

Anlage 4(1)

Die ursprünglichen Honorarpositionen und ihre Beträge sind unverändert in der folgenden Tabelle festgelegt. Das Gesamthonorar beträgt EUR 45.000,00 netto zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer; bei zwanzig Prozent EUR 54.000,00 brutto. Keine zusätzliche prozentuale Zahlungsstaffel oder vertragliche Retention wird vereinbart.

Anlage 4(2)

Teilrechnungen und Abschlagszahlungen werden entsprechend der Erfüllung des Leistungsbildes gelegt. Zahlungsziel für jede prüffähige Rechnung ist vierzehn Kalendertage ab Zugang ohne Abzüge nach § 12. Der tatsächliche Leistungsstand und die Zuordnung zu den ursprünglichen Honorarpositionen sind nachzuweisen; dieselbe Leistung wird nicht doppelt verrechnet.

Anlage 4(3)

Prüfingenieurleistungen werden anhand der tatsächlich erbrachten Prüfungen, Befunde und Dokumentation innerhalb der eigenen Pauschale abgerechnet. Die Erstellung eigener Planungsunterlagen allein wird nicht nochmals als fremde PI-Prüfung fakturiert. Erforderliche PI-Beschauen und die normale dokumentarische Schlusskoordination bleiben im PI-Paket; ein reiner PI-Ortstermin löst kein zusätzliches statisches Betreuungspaket aus.

Anlage 4(4)

Die normale Prüfung späterer Hersteller-/Werkstattpläne und die vollständige Bauwerksbuchleistung bleiben im vereinbarten Paket. Bereits auf abgegrenzte tatsächlich erbrachte Teilleistungen verrechnete Beträge werden bei der weiteren Abrechnung derselben Position angerechnet. Die frühere Erbringung gesetzlich fälliger vollständiger Bestands-Bauwerksbuchteile begründet kein zusätzliches Honorar. Gesetzlich berechtigte Behinderungs-/Unterbrechungs-/Beendigungsabrechnungen werden gesondert nach § 15 beurteilt.

Anlage 4(5)

Die statische Betreuungspauschale von EUR 2.000,00 enthält maximal acht nach Erfordernis durchgeführte Betreuungsbesuche einschließlich einer tatsächlichen statischen T0-Begehung nach §§ 7 und 8. Die Pauschale bleibt eine Vergütung des vereinbarten Betreuungsleistungsbildes; nicht benötigte Besuche begründen keinen Mindestabruf. Die vollständigen PI-Leistungen einschließlich der erforderlichen PI-Beschauen sind in der eigenen Pauschale von EUR 10.000,00 ohne numerische Besuchsgrenze enthalten. Zusätzliche statische Betreuungsbesuche werden nur in ausdrücklich bestellten Viererpaketen nachstehend vergütet.

Anlage 4(6)

Ein ausdrücklich bestelltes Viererpaket für zusätzliche statische Betreuung umfasst vier tatsächliche Betreuungsbesuche und kostet EUR 1.000,00 netto beziehungsweise EUR 1.200,00 brutto bei zwanzig Prozent Umsatzsteuer. Im laufenden Vertrag wird nach dem tatsächlichen Leistungsfortschritt jeweils ein Viertel des Paketpreises, EUR 250,00 netto, je ausgeführtem Betreuungsbesuch abgerechnet; dies begründet keine einzelne Bestellung außerhalb des Viererpakets. Nicht beauftragte Pakete verursachen kein Entgelt. Nicht ausgeführte Besuche werden nicht als durchgeführt abgerechnet; die gesetzlichen Vergütungsfolgen einer späteren Abbestellung bereits wirksam bestellter Leistungen bleiben nach § 15 erhalten. Weitere Viererpakete bedürfen jeweils eines eigenen Auftrags. Bei k vollständig beauftragten und ausgeführten Viererpaketen beträgt das zusätzliche Nettohonorar k × EUR 1.000,00; das Grundhonorar von EUR 45.000,00 bleibt unverändert. PI-Beschauen werden nicht zusätzlich über diese Pakete berechnet.

Anlage 4(7)

Die Optionstabelle ist nur ein bedingtes Budget. Ungenutzte, nicht bestellte Optionen erhöhen das Honorar nicht; die gesetzlichen Folgen einer wirksamen später abbestellten Leistung sind gesondert zu beurteilen. Andere echte Änderungen, neue physische Drittprüfungen und gesetzlich berechtigte Behinderungsansprüche bleiben getrennt. Zusatzregie erfordert konkrete vorherige Beauftragung mit Stundenobergrenze und Leistungsnachweis; normale eigene Arbeit, Fahrt und Nachbearbeitung eines bepreisten Termins werden nicht nochmals in Regie fakturiert.

Anlage 4 - Tabelle 1

Honorarposition	Netto EUR	USt 20 % EUR	Brutto EUR
Berechnung / Ausführungsstatik	13.000,00	2.600,00	15.600,00
Konstruktions- und Ausführungspläne	20.000,00	4.000,00	24.000,00
Statische Betreuung	2.000,00	400,00	2.400,00
Prüfingenieur	10.000,00	2.000,00	12.000,00
GESAMT	45.000,00	9.000,00	54.000,00

Anlage 4 - Tabelle 2

Ausdrücklich beauftragte Zusatzregie	EUR netto je Stunde
Baumeister / Ziviltechniker	150,00
Qualifizierter Techniker	135,00
Techniker	95,00
Sekretariat	75,00

Anlage 4 - Tabelle 3

Kostenfall	Preisgrundlage	Netto EUR	Brutto EUR bei 20 %
1 Viererpaket / 4 Zusatzbesuche	Nur zusätzliche statische Betreuung; eigener Auftrag und tatsächliche Ausführung	1.000,00	1.200,00
Grundhonorar + 1 Viererpaket	Nur bei vollständig bestelltem und ausgeführtem Paket; maximal 12 Betreuungsbesuche	46.000,00	55.200,00
Grundhonorar + 2 Viererpakete	Nur bei zwei vollständig bestellten und ausgeführten Paketen; maximal 16 Betreuungsbesuche	47.000,00	56.400,00

Anlage 5 - Angebot des Auftragnehmers

Anlage 5(1)

Beigefügt ist das vollständige Angebot vom 2026.08.17, vier Seiten, als «2026.10.13 Anlage 5 Originalangebot BERGER 2026.08.17.pdf». Die ergänzende Geltung des beigefügten Angebots richtet sich nach der Rangfolge in § 2 Abs. 3.

Anlage 6 - Personen, Nachweise und Vertragsangaben

Anlage 6(1)

Die folgenden Angaben sind vor Unterzeichnung beziehungsweise vor der gesetzlich erforderlichen Funktionsübernahme aktuell zu bestätigen. Ein leerer Nachweis ersetzt keine Befugnis, Bestellung, Vertretung oder Deckung. Aktuelle Firmenbuch- und erforderliche Rechnungsdaten sowie Vertretungsnachweise sind beizubringen.

Anlage 6(2)

Der Vertragsinhalt einschließlich sämtlicher Anlagen wird nur durch vollständige beiderseitige Unterzeichnung angenommen. Ergänzungen oder Einschränkungen sind vor Unterzeichnung mit konkretem Bezug auf Paragraph und Leistung, gegebenenfalls Preis- und Terminfolge, ausdrücklich festzuhalten. Die unterzeichnete Fassung muss alle offenen wesentlichen Felder und Festlegungen auflösen. Schweigen oder eine allgemeine Verweisung auf das Angebot ersetzt keine ausdrückliche Vereinbarung; die Rangfolge nach § 2 und die Formregeln nach § 16 bleiben maßgeblich.

Anlage 6(3)

Vor Unterzeichnung bestätigt der AN schriftlich den vollständigen Umfang, konkrete Ressourcen und Vertretungen, drei bis fünf einschlägige Projektreferenzen, aktuelle Preisgültigkeit und den Kalender in Anlage 3. Rechtsverbindliche Vertretung wird durch aktuelle passende Nachweise belegt; ein Projektkontakt wird nicht ungeprüft als einzelvertretungsberechtigt bezeichnet.

Anlage 6 - Tabelle 1

Person oder Nachweis	Verbindliche Angabe
AG und AN: aktuelle Firma, FN, UID, Geschäftsanschrift und tatsächliche Vertretung	Aktuelle Angaben und Vertretungsnachweis: _____
Projektleiter / Berechnungsverfasser / interner fachlicher Prüfer / Vertretung	Personen, Rolle, Befugnis, Kontakt und Verfügbarkeit: _____
PI nach § 127	Person, aktuelle Befugnis, rechtlich erforderliche Unabhängigkeit, Bekanntgabe und Kenntnisnahme: _____
ZT-Bestätigung nach § 128	Geeignete aktuell befugte ZT-Person und unabhängige Gestaltung: _____

Anlage 6 - Tabelle 1

Person oder Nachweis	Verbindliche Angabe
Bauwerksbuch: Ersteller / Erstprüfer / weitere notwendige Fachpersonen	Personen, jeweilige Befugnis und Unabhängigkeit sowie Kosten im Paket: _____
Bestehende einschlägige Berufshaftpflicht	Versicherte Gesellschaft/Personen, Funktionen, Versicherer/Polizze, tatsächliche Fall-/Jahresdeckung, Sublimits, Selbstbehalt, Laufzeit/Nachdeckung und wesentliche Ausschlüsse laut aktuellem Nachweis: _____
Bevollmächtigte operative Absender / Zusatzaufträge	AG: _____ / AN: _____
Kapazität / Referenzen / Preisgültigkeit	Bestätigtes Team und Vertretung, drei bis fünf passende Referenzen, bestätigte Preisgültigkeit und Bindungsfrist: _____
Tatsächliche Bauteil-/Öffnungsliste und Termindaten	Anlagen 2-3 bestätigt, T0 und B0 separat: _____

Anlage 6 - Tabelle 2

Thema	Vertragsregelung
Umfang	Vollständige beauftragte Tragwerksplanung, alle relevanten Details/Anker, Unterfangungen und erforderliche Abstützungen des eigenen Gebäudetragwerks, Planwechsel und editierbare Unterlagen nach §§ 3-4 und 10. Baugrubensicherung/Verbau, Stützmauern und Außenanlagen bauseits; nur Lastangaben des eigenen Gebäudes.
PI / ZT / Bauwerksbuch	Vollständige gesetzeskonforme Funktionen und Gesamt-Bauwerksbuch einschließlich vorhersehbarer notwendiger Fachbeiträge im Paket; keine unrichtige Bestätigung.
T0 / B0 / Dauer	Planung D1-D5 nach 3/6/8/10/12 Wochen ab T0; achtzehnmonatiger tatsächlicher B0-Rahmen und übliche Schlussleistungen im Preis. Keine automatische Beendigung oder Monatszuschläge.
Physische Termine	Maximal acht enthaltene statische Betreuungsbesuche, bei tatsächlicher statischer T0-Begehung einschließlich dieses Besuchs. Weitere statische Betreuung nur in einzeln ausdrücklich bestellten Viererpaketen zu EUR 1.000,00 netto je Paket. PI-Pauschale EUR 10.000,00 umfasst erforderliche PI-Beschauen ohne numerische Besuchsgrenze; dieselbe gemeinsame Anwesenheit nicht doppelt verrechnen.

Anlage 6 - Tabelle 2

Thema	Vertragsregelung
Werkstatt / Material	Eigene Details termingerecht; spätere Werkstattpläne normal binnen zwei Werktagen oder begründet konkreter Termin. Dokumentarische Materialkontrolle enthalten; neue physische Drittprüfungen separat konkret bestellen.
Preis / Zusatzverfahren	Paketpreis und Honorarpositionen nach Anlage 4; keine automatische Indexierung; echte Änderungen konkret abgrenzen und vorher beauftragen. Gesetzlich berechtigte Behinderungs-/Beendigungsansprüche gesondert.
Rechnung / Zahlung	Teilrechnungen und Abschlagszahlungen entsprechend der Erfüllung des Leistungsbildes; vierzehn Kalendertage ab Zugang jeder prüffähigen Rechnung ohne Abzüge. Keine feste prozentuale Zahlungsstaffel oder vertragliche Retention zugunsten der AG. Gesetzliche Gegenrechte und § 1170b bleiben unberührt.
Gewährleistung / Verzug	Dreijährige vertragliche Gewährleistung mit gesetzlichen Vorbehalten. Keine Vertragsstrafe; gesetzliche Rechte wegen schuldhafter Pflichtverletzung bleiben erhalten.
Nutzungsrechte / Beendigung	Projektbezogene Fortführung, native Unterlagen und Nachfolgerübergabe; freie AG-Abbestellung mit gesetzlichen §-1168-Folgen und unveränderten zwingenden Rechten. Abrechnung erbrachter Teile nach tatsächlichem Stand.
Befugnis / Versicherung	Rollenbezogene aktuelle Befugnis und rechtlich erforderliche Unabhängigkeit belegen; bestehende einschlägige Police administrativ bestätigen, ohne zusätzliche vertragliche Mindestdeckungsforderung; zwingende gesetzliche Versicherungspflichten bleiben unberührt.

Unterschriften

Ort und tatsächliches Datum: _____

Für die AG - A&C Wohnart Immobilien GmbH

Tatsächlich vertretungsberechtigte Person und Funktion: _____

Unterschrift beziehungsweise qualifizierte elektronische Signatur: _____

Für den AN - Bmstr. Dipl.-Ing. (FH) Markus BERGER GmbH

Tatsächlich vertretungsberechtigte Person und Funktion: _____

Unterschrift beziehungsweise qualifizierte elektronische Signatur: _____